

0006991-20.2009.8.26.0602

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... direta ou indiretamente, de crime:

I - de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins;

II - de terrorismo;

III - de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado à sua produção;

IV - de extorsão mediante seqüestro;

V - contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para si ou para outrem, direta ou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0006991-20.2009.8.26.0602 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006991-20.2009.8.26.0602

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 01/2009 - Delegacia de Polícia de Sorocaba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ana Lúcia Lopes Paneguini e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

SORAYA PANEGUINI DO CARMO, LILIAN ROBERTA SANTOS ZANATA, BENEDITO MANOEL MENDES, OLINDA CLARO DOS SANTOS, KAREN ROBERTA BANDREAU BRACHER, WEMERSON PANEGUINI, ANA LÚCIA LOPES PANEGUINI, LYVISTON DA SILVA, MILTON PEREIRA GONÇALVES, RAIMUNDO RIBEIRO SANTANA, GILSON FERREIRA DOS SANTOS, JOSÉ VALENTIM SERAPHIM, FRÂNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO AUGUSTO PANEGUINI - esses denominados como Grupo I, THYAGO CORREA MARQUES DOS SANTOS, KARINA CORTIJO HAMED HUMAR, CARLOS TADEU DE SOUZA PARAÍZO, ALEXANDRE DE SOUZA PARAÍZO, ANTONIO CESAR DOS SANTOS, ROGÉRIO CORTIJO HAMED HUMAR, LUCIANO CUERVA ARCAS, CÉSAR AUGUSTUS SAES, GERSON VALENTINO BATINA e DIAMANTINO DE JESUS MATIAS - esses denominados como Grupo II, foram denunciados pela prática dos crimes previstos no artigo 288, caput, do CP (todos os réus), no artigo 2º, inciso IX, da Lei nº 1.521/51 (todos os réus); no artigo 1º, inciso VII e § 4º da Lei nº 9.613/98 (réus Wemerson, Ana Lúcia, Thyago e Karina); artigo 1º, § 2º, inciso II e § 4º, da Lei nº 9.613/98 (réus César Augustus, Gerson, Diamantino, Lyviston, Milton, Raimundo, Gilson, José Valentim, Frâncio e Thiago

Augusto). Em relação aos réus Wemerson Paneguini, Ana Lúcia Lopes Paneguini, Thyago Correa Marques dos Santos e Karina Cortijo Hamed Humar incide ainda a agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, porque, no período compreendido entre o início do ano de 2009, até a operação policial deflagrada no dia 22 de setembro de 2009, de forma permanente e estável, ocupando espaços territoriais nas cidades de Sorocaba, São Roque, Mairinque, Itapetininga e nos Estados de Alagoas, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Minas Gerais, Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco e Rio de Janeiro, associaram-se em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes contra a economia popular e lavagem de dinheiro, decorrentes de atividade organizada dos grupos com o fim de exploração de jogos de azar, através de meio eletrônico e internet (Bingo Eletrônico).

Consta também que, pelo menos, no período compreendido entre o início do ano de 2009 até a operação policial deflagrada no dia 22 de setembro de 2009, nas cidades de Sorocaba, São Roque, Mairinque, Itapetininga e nos Estados de Alagoas, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Minas Gerais, Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco e Rio de Janeiro, os réus LYVISTON DA SILVA, MILTON PEREIRA GONÇALVES, WEMERSON PANEGUINI - "TOM", ANA LÚCIA LOPES PANEGUINI, THIAGO AUGUSTO PANEGUINI, SORAYA PANEGUINI DO CARMO, GILSON FERREIRA DOS SANTOS, RAIMUNDO RIBEIRO SANTANA, LILIAN ROBERTA SANTOS ZANATA, BENEDITO MANOEL MENDES - "BENE", OLINDA CLARO DOS SANTOS, KAREN ROBERTA BANDREAU BRACHER, JOSÉ VALENTIM SERAPHIM, e FRÂNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA, todos qualificados nos autos, agindo em conjunto e unidade de desígnios, obtiveram ganhos ilícitos em detrimento de número indeterminado de pessoas, mediante processo fraudulento, consistente na exploração de "bingo eletrônico" controlado via internet mediante manipulação de resultados. Consta ainda que, no mínimo, no período compreendido entre o início do ano de 2009 até o dia 22 de setembro de 2009, os réus WEMERSON PANEGUINI - "TOM", e ANA LÚCIA LOPES PANEGUINI, ambos qualificados nos autos, ocultaram e dissimularam a natureza e origem de valores provenientes diretamente dos crimes praticados pela organização criminosa que integram e atua em Sorocaba e outras regiões do país e que dirigiam as atividades dos demais integrantes do grupo.

Consta também, que os réus MILTON PEREIRA GONÇALVES, RAIMUNDO RIBEIRO SANTANA, GILSON FERREIRA DOS SANTOS, BENEDITO MANOEL MENDES - "BENE", e FRÂNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA, participavam do grupo e tinham pleno conhecimento de que sua atividade principal era a exploração de jogo de azar conhecido por "Bingo Eletrônico", dirigida à prática de crimes de lavagem de dinheiro.

Consta finalmente que WEMERSON PANEGUINI - "TOM", e ANA LÚCIA LOPES PANEGUINI, qualificados nos autos, dirigiam as atividades dos demais integrantes do grupo. Consta também, que os réus THYAGO CORREA MARQUES DOS SANTOS; KARINA CORTIJO HAMED HUMAR, CESAR AUGUSTUS SAES, GERSON VALENTINO BATINA, DIAMANTINO DE JESUS MATIAS, CARLOS TADEU DE SOUZA PARAÍZO - "CARLÃO", ALEXANDRE DE SOUZA PARAÍZO - "BIN LADEN", ANTONIO CESAR DOS SANTOS - "CESAR CARECA", ROGÉRIO CORTIJO HAMED HUMAR, LUCIANO CUERVA ARCAS, no período compreendido entre o início do ano de 2009 até a operação policial deflagrada no dia 22 de setembro de 2009, de forma permanente e estável, ocupando espaços territoriais nas cidades de Sorocaba, São Roque, Mairinque, Itapetininga e nos Estados de Alagoas, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Minas Gerais, Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco e Rio de Janeiro, associaram-se em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes contra a economia popular e lavagem de dinheiro, decorrentes de atividade organizada do grupo com o fim da exploração de jogos de azar, através de meio eletrônico e internet, também conhecido por "Bingo Eletrônico".

Consta, também, que, no mínimo, no período compreendido entre o início do ano de 2009 até a operação policial deflagrada no dia 22 de setembro de 2009, nas cidades de Sorocaba, São Roque, Mairinque, Itapetininga e nos Estados de Alagoas, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Minas Gerais, Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco e Rio de Janeiro, THYAGO CORREA MARQUES DOS SANTOS, KARINA CORTIJO HAMED HUMAR, CESAR AUGUSTUS SAES, GERSON VALENTINO BATINA, DIAMANTINO DE JESUS MATIAS, CARLOS TADEU DE SOUZA PARAÍZO - "CARLÃO", ALEXANDRE DE SOUZA PARAÍZO - "BIN LADEN", ANTONIO CESAR DOS SANTOS - "CESAR CARECA", ROGÉRIO CORTIJO HAMED HUMAR, e LUCIANO CUERVA ARCAS, todos qualificados nos autos, agindo em conjunto e

unidade de desígnios, obtiveram ganhos ilícitos em detrimento de número indeterminado de pessoas, mediante processo fraudulento, consistente na exploração de “bingo eletrônico” controlado via internet mediante manipulação de resultados. Consta, mais, que, no mínimo, no período compreendido entre o início do ano de 2009 até o dia 22 de setembro de 2009, THYAGO CORREA MARQUES DOS SANTOS e KARINA CORTIJO HAMED HUMAR, qualificados nos autos, ocultaram e dissimularam a natureza e origem de valores provenientes diretamente dos crimes praticados pela organização criminoso que comandam em Sorocaba e outras regiões do país.

Também consta dos autos que os indiciados CESAR AUGUSTUS SAES, GERSON VALENTINO BATINA e DIAMANTINO DE JESUS MATIAS, qualificados nos autos, participavam do grupo e tinham pleno conhecimento de que sua atividade principal era a exploração de jogo de azar conhecido por “Bingo Eletrônico” dirigida à prática de crimes de lavagem de dinheiro.

Consta finalmente que, THYAGO CORREA MARQUES DOS SANTOS e KARINA CORTIJO HAMED HUMAR, qualificados nos autos, dirigiam as atividades dos demais integrantes do grupo.

Segundo apurado nas investigações levada a cabo pelo setor de inteligência do DEINTER 7, com o acompanhamento do GAECO Núcleo Sorocaba, apuração esta que consumiu cerca de um ano de interceptações telefônicas e telemáticas e ao seu final evidenciou a existência de pelo menos duas organizações criminosas distintas, empresarialmente organizadas, dedicadas à exploração de bingos eletrônicos, via internet, praticados de modo a subtrair praticamente toda a chance de ganho dos apostadores, com o posterior processo de lavagem do dinheiro sujo assim obtido e que, segundo cálculos preliminares, montavam a R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) mensais.

Narra a denúncia que, depois da descoberta de uma casa de jogos de fachada no município de Avaré, momento em que as máquinas e equipamentos eletrônicos foram apreendidos, dois documentos fiscais ali encontrados despertaram a atenção da Polícia, pois eram relacionados a equipamentos de informática e emitidos por Loterias Lotesp Eventos Ltda, com sede em Sorocaba, na Rua Porphyrio Loureiro, 300, bairro de Santa Rosália, mesmo local onde, no dia 11 de maio de 2008, haviam sido igualmente apreendidas máquinas e equipamentos eletrônicos, sendo constatado que, tal como na casa de Avaré, ali também estava instalado um cassino eletrônico, relacionado aos irmãos Wemerson Paneguini e Thiago Augusto Paneguini, este, em tese, representante legal da Loterias Lotesp Eventos Ltda.

Os equipamentos foram periciados, trabalho que permitiu à Polícia e ao GAECO iniciar todo os trabalhos de investigação, o qual revelou um amplo e sofisticados esquema de jogos clandestinos, com resultados manipulados pelos exploradores e negócios em mais de quinhentos endereços por todo o país.

Consta que a primeira das organizações identificadas, com seus respectivos membros e funções, foi a “JOGOLIVRE.COM” (ou SITEMAIN.SERVEBLOG.NET), operada a partir da cidade de Cascavel – PR, ligada ao réu LYVISTON DA SILVA, identificação esta que foi possível a partir da perícia realizada no material encontrado no dia 11 de março de 2008, no cassino clandestino da Rua Porphyrio Loureiro, 300, em Sorocaba, conforme anexo 1 da representação de fls. 1384/1456.

O percuciente trabalho pericial mostrou que, das máquinas então apreendidas, um computador apresentava configuração de servidor de rede, outros nove tinham softwares de bingo, e vinte e quatro exibiam indícios de jogos executados via internet.

Detectou-se ainda, nesse mesmo material encontrado no dia 11 de março de 2008, no cassino clandestino da Rua Porphyrio Loureiro, 300, em Sorocaba, a instalação de hardlocks nas máquinas de bingo, fato que obstou a perícia executar os jogos, mas não a impediu, porém, de identificar um código fonte que apontava para um software de bingo eletrônico executado através de um site na rede mundial de computadores - <http://www.jogolivre.com/oje/seguro/> -, cujo serviço DNS (servidores de rede internet) indicava os IPs (protocolos de internet) 66.63.181.70 e 66.63.181.66, sendo certo que pesquisas realizadas em sites de busca de domínios levaram à identificação do denunciado Lyviston como sendo o responsável pela utilização dos servidores, conforme anexo 2 da representação de fls. 1384/1456.

A partir daí, iniciou-se a interceptação do fluxo de dados telemáticos a partir da “casa de jogos” da Rua Porphyrio Loureiro, nº. 300, em Sorocaba, de cujas máquinas apreendidas a perícia extraiu evidências de serem empregadas em jogos ilegais, o que permitiu comprovar que naquele endereço de fato funcionava um cassino clandestino, por via de acesso aos sites denominados <http://jogolivre.com> e <http://sitemain.serveblog.net/Jogos.swf>.

Foi descoberto que a atualização dos sites <http://jogolivre.com> e <http://sitemain.serveblog.net/Jogos.swf>, era feita a partir dos endereços localizados na Rua Souza Naves nº. 3995, sala 2, Centro, Cascavel/PR (onde funcionam o escritório da Lyviston da Silva Informática-ME e a G-Max Informática, de propriedade de Lyviston e Antonio Marcos Marchiore), e na Rua Paraná, nº. 2781, apartamento 304, Centro, Cascavel/PR (residência de Lyviston), o que foi possível determinar com a interceptação do fluxo de dados telemáticos transitados a partir dos telefones 45-3035-5878 e 45-3038-1242, instalados nos aludidos endereços. Resultou ainda das investigações que, essa organização criminosa dispunha de dois diferentes sistemas de jogos, o primeiro, fechado, o qual somente é possível explorar e executar a partir de lojas cadastradas e portadoras de senhas, e o segundo, aberto, acessado livremente de qualquer computador, sistemas estes que funcionavam a partir do acesso aos sites <http://supervideoloteria.com> e <http://betinhouse.com>.

Apurou-se, quanto ao sistema aberto, que o primeiro dos sites, “supervideoloteria”, disponibilizava aos usuários apostas fictícias, de sorte a estimulá-los a acessarem o segundo site, “betinhouse”, que funcionava à base de apostas verdadeiras mediante depósitos bancários. O apostador, de sua residência, depois de efetuado o depósito bancário, recebia o sinal verde para jogar, conforme é possível visualizar no anexo 6 da representação de fls. 1384/1456.

Os depósitos, variáveis de acordo com a disponibilidade do jogador, conforme apurou a Polícia, eram feitos em conta corrente registrada em nome de Digy Log Company Serviços Administrativos Ltda, empresa com sede na Calçada Adebarã nº 80, sala 128, Alphaville, Santana do Parnaíba/SP, de propriedade do denunciado Milton Pereira Gonçalves e Emanuele Karina de Lima Clemente.

Noutro vértice, restou apurado que o “sistema fechado” é explorado a partir do site <http://sitemain.serveblog.net>, sendo exclusivo para lojas previamente cadastradas e autorizadas a explorá-lo, existindo compensações financeiras entre as partes cuja forma ainda não foi possível definir, sendo identificadas, no entanto, cerca de 37 lojas que fazem uso do sistema fechado, conforme anexo 7 da representação de fls. 1384/1456.

Segundo a denúncia, esta primeira organização criminosa tem a integrá-la quatorze pessoas, abaixo elencadas, com suas respectivas implicações.

1) LYVISTON DA SILVA, o expoente da organização criminosa, é o réu que vem a ser sócio-proprietário das empresas GMAX INFORMÁTICA e LYVISTON DA SILVA INFORMÁTICA - ME. Lyviston seria o responsável pela criação, pelo desenvolvimento e pela manutenção dos sistemas de jogos fechados operados a partir do sítio [http://sitemain.serveblog.net\(jogolivre.com\)](http://sitemain.serveblog.net(jogolivre.com)), bem como pela criação, desenvolvimento e manutenção de dois outros sistemas abertos na internet, quais sejam www.supervideoloteria.com, este um simulador de apostas, gratuito, que induz o apostador ao outro sistema por ele criado, o www.betinhouse.com, que recolhe apostas em dinheiro por via de depósitos em nome da empresa Digy Log Company.

2) MILTON PEREIRA GONÇALVES, prestava a recolher, por via de empresa aberta em seu nome e no de sua esposa, boa parte da movimentação financeira oriunda da exploração dos jogos ilegais, além de gerenciar os locais de jogos. A destinatária dos depósitos bancários realizados pelos apostadores que acessavam a www.betinhouse.com.br era a empresa Digy Log Company, que pertence a MILTON e sua esposa. Foi constatado na verdade que a Digy Log, na verdade, é empresa de fachada, já que o local dado como sendo sua sede (Calçada Aldebarã nº 180, sala 128, Alphaville, Santana do Parnaíba/SP) é na verdade uma pequena sala em um mini-shopping, sem número ou placa que indique haver ali empresa estabelecida, como demonstra o anexo 9 da representação de fls. 1384/1456. Outrossim, com a interceptação da linha 11.8698.4215, utilizada por MILTON, os diálogos captados

demonstraram que ele gerencia locais onde há jogos clandestinos. Ouvido, MILTON alegou ter aberto a Digy Log apenas para prestar serviços de informática, que ela de fato não tem sede própria e que a “emprestou” para pessoa desconhecida, para que esta pessoa pudesse realizar vendas de produtos pela internet, recebendo para tanto cerca de R\$ 500,00 mensais.

3) WEMERSON PANEQUINI, seria o principal responsável pelas atividades da organização em Sorocaba, explorando jogos a partir do cassino que instalou e fez funcionar na Rua Phorphyrio Loureiro, 300. O réu se valia de outros sites para exploração de jogos de azar, entre eles o www.siliganessa.com, este vinculado à segunda organização criminosa identificada e capitaneada pelo denunciado THYAGO CORREA MARQUES DOS SANTOS.

4) ANA LÚCIA LOPES PANEQUINI, esposa do réu WEMERSON, auxiliava na administração das casas de jogos, e é citada em diálogos como sendo dona do “Cyber BJ”, além de figurar como sócia de empresa “Gráfica Paratodos Laser” destinada a “legalizar” o dinheiro auferido pela exploração dos jogos clandestinos. Ana teria plena ciência das atividades ilícitas do grupo e delas participaria efetivamente, não apenas ajudando a administrar os cassinos clandestinos, nos quais é sócia juntamente com o marido Wemerson, como também emprestando seu nome para figurar como sócia da empresa gráfica utilizada para o branqueamento de parte do dinheiro ilícito obtido.

5) THIAGO AUGUSTO PANEQUINI, irmão de Wemerson, é proprietário da casa da Rua Phorphyrio Loureiro e sócio da Thi & Thi Promoções e Eventos, empresa localizada exatamente onde funciona o “Cyber BJ”, de Wemerson e Ana Lúcia. Thiago seria o figurante despistativo, o chamado “laranja”.

6) SORAYA PANEQUINI DO CARMO, irmã de Wemerson e Thiago Paneguini, figurando como proprietária da lanchonete “América”, situada no município de Ribeirão Pires/SP, mas que na verdade seria uma casa de jogos da organização. Atribui-se à Soraya a gerência de três pontos de jogos em Ribeirão Pires. Descobriu-se também que Soraya mantém relacionamento próximo com CÉSAR AUGUSTUS SAES, este componente da segunda organização criminosa identificada, e que vem a ser sócio do réu THYAGO CORREA MARQUES DOS SANTOS.

7) GILSON FERREIRA DOS SANTOS, sócio de Wemerson, com quem mantém negócios tanto na exploração de casa de jogos, como na venda do “HiperCap”, um suposto título de capitalização, sendo apurado também que Gilson é o principal elo a vincular Wemerson a Thyago Correa, do segundo grupo criminoso identificado.

8) RAIMUNDO RIBEIRO SANTANA, sócio dos réus Wemerson, Gilson, Fernando e José Valentim Seraphim. Raimundo figura também em um “Instrumento Particular de Contrato de Parceria Comercial” firmado com sócios da esposa do réu Thyago Correa, ou seja, a ré KARINA CORTIJO HAMED HUMAR. O mesmo documento indica também como sócios do mesmo empreendimento os réus Gilson, Otavio Vendrame e João Carlos Vendrame.

9) LILIAN ROBERTA SANTOS ZANATA, pessoa que gerencia as casas de jogos de Wemerson, cabendo-lhe orientar as atendentes sobre a forma como agir em relação às apostas.

10) BENEDITO MANOEL MENDES, vulgo “BENE”, sócio de Wemerson num ponto denominado “Cyber Bene”, situado na Rua Minas Gerais, nº. 334, Centro, em Sorocaba, exercendo a administração direta do local.

11) OLINDA CLARO DOS SANTOS, a quem competia a tarefa de “atendente” na casa da R. Phorphyrio Loureiro. Olinda exercia o controle de acesso aos sistemas de jogos, feitos no caixa, com pleno conhecimento das fraudes que ali eram perpetradas. Outra de suas funções era “travar” os clientes, obstando qualquer chance de ganho, situação esta permitida pela manipulação que caracteriza a fraude empregada pela organização. Competia também a Olinda iludir a fiscalização policial, acionando, imediatamente à chegada de agentes, o botão “bloquear” do sistema, que fazia com que os computadores saíssem das telas dos jogos e passassem a exibir telas normais de internet. Para a mesma finalidade, cabia-lhe retirar as pendrives dos computadores.

12) KAREN ROBERTA BANDREAU BRACHER, que gerenciava diretamente o controle de caixa e a liberação das máquinas de jogos, exercendo também o controle da retenção das apostas feitas pelos jogadores, com pleno conhecimento do esquema fraudulento utilizado. Atuava, portanto, de modo a participar ativamente do ardil que iludia a centenas de apostadores.

13) JOSÉ VALENTIM SERAPHIM, sócio de Wemerson nos sistemas de jogos clandestinos.
14) FRÂNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA, em sua loja, na cidade de Avaré, foram apreendidas máquinas e encontradas notas fiscais da Lotesp Eventos, com sede justamente na Rua Phorphyrio Loureiro, 300, em Sorocaba, sede do cassino de Wemerson. Francio e Wemerson seriam sócios na casa de jogos estabelecida na Rua Padre Luiz, 612, em Sorocaba, onde igual sistema fraudulento era operado, sendo certo que o comércio em questão está em nome de GILVANETE PEREIRA DE OLIVEIRA, que vem a ser mãe de Francio. Por sinal, as investigações apuraram que essa loja está registrada também na listagem de casas clandestinas administradas pela organização de Thyago Correa, operando, pois, com os sistemas das duas organizações criminosas descobertas pela investigação.

Consta que, LYVISTON, MILTON, WEMERSON, ANA LÚCIA, THIAGO AUGUSTO, SORAYA, GILSON, RAIMUNDO, LILIAN, BENEDITO, OLINDA, KAREN, JOSÉ VALENTIM e FRÂNCIO, compunham, assim, um grupo de aspecto plúrimo e reuniram-se em sociedade, com objetivo ilícito, na medida em que ou exploravam conjuntamente lojas onde se praticavam os jogos ilegais, disponibilizados pela organização criminosa, ou nelas trabalhavam conscientemente empregando esforços para que os apostadores fossem enganados. A organização criminosa em questão incorria na prática de crime contra a economia popular, na medida em que, valendo-se de processo fraudulento, lograva iludir milhares de apostadores por praticamente todo o Brasil, induzindo-os a um jogo cujo resultado podia facilmente manipular.

O sucesso da fraude passava pelo próprio esquema de disponibilização dos jogos, que não poderiam ser encontrados nos computadores que eventualmente fossem apreendidos por força de ação policial. Devidamente escondidos em site localizado nos Estados Unidos, os jogos eram distribuídos para lojas cadastradas que a eles tinham acesso por meio de senhas, podendo facilmente ser desconectados, com a transformação imediata dos computadores em simples meios de acesso à internet. Artifício semelhante era empregado nos jogos distribuídos pelo sistema aberto.

O processo fraudulento incluía o controle sobre a movimentação financeira das apostas, com a possibilidade de manipulação do valor de retenção, que representa o faturamento da casa, o que ocorria tanto no sistema aberto, como no sistema fechado. Assim, os réus LYVISTON, MILTON, WEMERSON, ANA LÚCIA, THIAGO AUGUSTO, SORAYA, GILSON, RAIMUNDO, LILIAN, BENEDITO, OLINDA, KAREN, JOSÉ VALENTIM e FRÂNCIO, empregando tal expediente ardiloso, obtiveram ou concorreram para fossem obtidos vultosos ganhos ilícitos em detrimento de número indeterminado de apostadores, incorrendo, portanto, em crime contra a economia popular.

Consta, ainda, que os lucros obtidos com os ilícitos ainda eram “lavados” por meios das empresas Lotesp, CNPJ 06.109.365/0001-65, Thi e Thi Promoções e Eventos, CNPJ 69.235.960/0001-88, Paratodos Laser 08.169.262/0001-96, sendo a Lotesp e a Thi e Thi empresas de fachada, e a Paratodos destinatária, senão de todo, mas de grande parte do lucro aferido na exploração dos jogos, configurando o crime de Lavagem de Capitais.

Narra a denúncia a existência de uma segunda organização denominada “SELIGANESSA” (ou SISONLAN ou BOLA 8) que exploravam os mesmos sistemas de jogos clandestinos, esta organização seria encabeçada pelo réu THYAGO CORREA MARQUES DOS SANTOS.

Constatou-se que essa organização é baseada em São Paulo, sendo, na verdade, uma “concorrente” da primeira organização, que tem sua base no Paraná. A “SELIGANESSA” também explora jogos em sistema semelhante ao da “JOGOLIVRE.COM”, se fazendo presente em cerca de quinhentos pontos espalhados pelo Brasil. No entanto, foi possível apurar que o grupo baseado em São Paulo é maior, mais sofisticado e mais poderoso que o grupo do Paraná. A similitude entre o modo de agir de ambas as organizações vai além, pois, tal como ocorre com o esquema paranaense, esse grupo também se vale de um processo fraudulento que propicia imensos ganhos ilícitos, dispondo de autonomia e controle sobre o momento e os valores da premiação.

Segundo a denúncia, esta organização criminosa tem a integrá-la, pelo menos, dez pessoas, abaixo elencadas, com suas respectivas implicações.

1) THYAGO CORREA MARQUES DOS SANTOS, o comandante do grupo, tendo como sócios os réus Diamantino, Gerson e César,

(2) KARINA CORTIJO HAMED HUMAR, a quem também cabe gerenciar as transações feitas a

partir do “quartel general” do grupo. Karina negou as evidências, dizendo ser empresária do ramo de cobranças.

(3) CESAR AUGUSTUS SAES, é sócio de Thyago e exerce suas funções diretamente no escritório central da organização. Cesar encarrega-se ainda de mandar relatórios com prestação de contas e fechamentos financeiros para o denunciado Diamantino e para Thyago, ocupando-se igualmente de gerenciar as senhas de acesso aos sistemas de jogos.

(4) GERSON VALENTINO BATINA, vulgos “ZELÃO OU ZERO”, também é sócio de Thyago e administra a abertura de novas casas de jogos. Particularmente, reclamava com constância, junto a Diamantino, acerca da necessidade de cobrar a todos que estivessem devendo para o grupo.

(5) DIAMANTINO DE JESUS MATIA, sócio de Thyago. Cabia-lhe receber por e-mail os fechamentos financeiros das casas de jogos, assim como manter contato com os outros sócios para tratar de assuntos relativos aos negócios. Competia também a Diamantino auxiliar nas negociações de abertura de novas casas.

(6) CARLOS TADEU DE SOUZA PARAÍZO, “CARLÃO”, sócio de Thyago em casas que exploram o sistema de jogos clandestinos, gerenciando-as e auxiliando na resolução de problemas, cabendo-lhe contatar a central do grupo para organizar as pessoas que se encarregarão do reparo de tais problemas técnicos. Compete-lhe também agendar visitas de uma das promotoras do grupo, tendo plena ciência sobre a negociação dos jogos.

(7) ALEXANDRE DE SOUZA PARAÍZO, vulgo “BIN LADEN”, explora casas de jogos clandestinos valendo-se dos sistemas disponibilizados por Thyago, com quem mantém sociedade em alguns desses pontos, conforme mostraram os monitoramentos realizados. Alexandre negou envolvimento com os fatos, afirmando não ser sócio de Thyago, trabalhando apenas com máquinas de músicas (“junkebox”).

(8) ANTONIO CESAR DOS SANTOS, o “CESAR CARECA”, sendo imputada a ele sociedade com Thyago em lojas que exploram seus sistemas fraudulentos. Cabe-lhe gerenciar as casas e auxiliar na resolução de problemas surgidos em outras casas servidas pelos mesmos sistemas.

(09) ROGÉRIO CORTIJO HAMED HUMAR, irmão de Karina e cunhado de Thyago. faz parte do suporte técnico de informática do grupo criminoso, conforme apontaram as interceptações, respondendo também pela implementação e manutenção dos sistemas de jogos e solução de problemas. Explora o mesmo sistema fraudulento do cunhado e da irmã em lojas de sua propriedade.

(10) LUCIANO CUERVAS ARCAS, o “ALEMÃO”, pois tinha as funções de segurança e “cobrador”, empregando violência para fazer com que os clientes da organização cumprissem com seus compromissos financeiros com o grupo.

THYAGO CORREA, KARINA CORTIJO, CESAR AUGUSTUS, GERSON, DIAMANTINO, CARLOS TADEU, ALEXANDRE DE SOUZA, ANTONIO CESAR, ROGÉRIO CORTIJO, e LUCIANO compunham, assim, um grupo de aspecto plúrimo e reuniram-se em sociedade, com objetivo ilícito, na medida em que ou exploravam conjuntamente lojas onde se praticavam os jogos ilegais, disponibilizados pela organização criminosa, ou nelas trabalhavam conscientemente empregando esforços para que os apostadores fossem enganados. Consta na denúncia que além dos crimes contra a economia popular (art. 2º, IX, Lei 1.521/51) e de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), todos os réus dessa segunda organização teriam cometido o crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, §2º, II e §4º, Lei 9.613/98).

O lucrativo negócio tem estimativa mensal de faturamento da ordem de R\$ 5.000.000,00, pois há informações dando conta da existência de 500 pontos explorados pelo grupo, dos quais a investigação conseguiu identificar 290, conforme anexo 17 da representação de fls. 1384/1456.

Os números são de fato assustadores, pois de acordo com um relatório de movimentação financeira interceptado, apenas no período de 01 a 07/08/09 o faturamento total dos negócios teria sido de R\$ 504.000,00. Nesse período a parte líquida dos administradores foi R\$ 88.000,00, isso aferido de cerca de 290 lojas, como consta no anexo 13 da representação de fls. 1384/1456.

O escritório onde funcionava o “quartel general” do grupo criminoso tinha como fachada uma empresa de cobrança denominada Multrade Comercial Importadora Ltda (e

Multrade Eletronics Ltda ME; Multrading Comercial, Consultoria e Assessoria em Comércio Exterior Ltda-ME). Recentemente os investigados montaram outra empresa, também do ramo de cobranças, MT Cobranças Ltda EPP (em nome da KARINA CORTIJO e CESAR AUGUSTOS SAES - Rua Bacairis 336, Vila Formosa - constituída 22 de maio de 2009).

Toda a movimentação financeira passa por contas de terceiros, a maioria delas em contas dos denunciados KARINA (esposa de THYAGO) e de CÉSAR AUGUSTUS, mantidas no Bradesco e no Itaú.

Além da aquisição de bens imóveis e móveis, os indícios apontam para a aquisição de jóias e ouro, conforme demonstra o anexo 14 da representação de fls. 1384/1456 dos autos, onde se encontram conversas de THYAGO, nos dias 09, 11, 12, 13 e 17 de fevereiro de 2009, e 22 de março de 2009, indicando a compra de ouro por parte dele e de KARINA.

Por sinal, no dia da operação policial que resultou na prisão de boa parte dos integrantes da organização, foi cumprido mandado de busca e apreensão na casa de THYAGO, sendo lá apreendidos, além de um veículo Mercedes Benz, ano 2008/2009, de placas GVF 2009, de mais de R\$ 33.000,00 em dinheiro, e U\$ 502,00 em espécie, grande número de jóias diversas e relógios de grifes variadas (Bvlgari, Rolex, Bulova, Tag Hewet Indy500, Breitlieng, Empório Armani, etc), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 399/402, a demonstrar o destino de parte do dinheiro sujo obtido.

A partir, pois, da obtenção de numerário sem lastro lícito, propiciado pela atividade de organização criminosa, os denunciados THYAGO e KARINA ocultaram e dissimularam a sua origem, adquirindo, pelo menos, os seguintes bens: 1) veículo I/BMW 330 CI BW 51, placas LCU 0014; 2) veículo Reb/Romar Hobby RH JJS, placas DCM 7127; 3) veículo Yamaha/Crypton T105E, placas DBR 9529; 4) veículo Audi A4 1.8T, placas DFO 0481; 5) veículo Ford Courier 1.6 L, placas DGG 5137; 6) Chácara Bonanza, no município de São Roque; 7) Apartamento na Rua Azevedo Soares, 656, unidade número 52, no Tatuapé, em São Paulo; 8) imóvel no município de Guarujá, Rua 32, casa 90, no condomínio Acapulco.

Com efeito, as provas até aqui colhidas evidenciam, com grande poder de convicção, que os denunciados integram, com papel de destaque, lucrativa organização criminosa e que o dinheiro sofreu um processo progressivo de ocultação e dissimulação, que culminou na aquisição de móveis e imóveis e na montagem de empresas de fachada, no ramo de cobranças, para conferir ares de aparente regularidade a um patrimônio lastreado em atividades criminosas.

Referidos bens sofreram ordem de sequestro por parte desse Juízo, justamente em razão dos robustos indícios de que tiveram a sua aquisição bancada pelos frutos oriundos da atividade ilícita.

Nem poderia ser diferente, já que THYAGO e KARINA não ostentam a posse de recursos lícitos suficientes para a aquisição de tais bens.

Com efeito, pesquisa feita junto ao COAF revelou que THYAGO não registra operações imobiliárias desde o ano de 1996, enquanto que KARINA registra tão somente a aquisição de uma chácara, no município de São Roque, no ano de 2005, pelo valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

No que respeita aos denunciados CESAR AUGUSTUS SAES, GERSON VALENTINO BATINA e DIAMANTINO DE JESUS MATIAS é possível afirmar que atuavam todos em regime de sociedade com THYAGO e KARINA, caracterizando a chamada affectio societatis, em prol de quem desempenhavam esforços pessoais e aceitavam o propósito conjugado de, ao longo do tempo, numa reunião estável ou permanente, promover o desencadeamento de crimes.

Estabeleceram, pois, um conjunto associativo onde reinava a solidariedade entre eles, a divisão de tarefas e o agir recíproco. MILTON, RAIMUNDO, GILSON, JOSÉ SERAPHIM e FRÂNCIO, sendo alguns dos aliados mais próximos e de maior interação operacional-financeira com THYAGO e KARINA, participavam do grupo e tinham pleno conhecimento de que sua atividade principal era a exploração de jogo de azar conhecido por "Bingo Eletrônico" dirigida à prática de crimes de lavagem de dinheiro, razão pela qual respondem igualmente por este delito.

O Juízo recebeu a denúncia (fls. 1216), em 14 de outubro de 2009, os réus foram

devidamente citados (Cesar Augustus, Diamantino, Gerson, Milton Pereira e Thyago Correa - fls. 1693/1695; Karen Roberta, Lilian Roberta, Olinda, Raimundo, Thiago Augusto e Wemerson - fls. 1728/1731; José Valentim - fls. 2439/2441; Alexandre - fls. 2509/2512; Karina - fls. 2515/2516v; Antônio César - fls. 2528) e apresentaram defesa escrita (Milton Pereira - fls. 1732/1753; Olinda - fls. 1754/1758; César Augustus - fls. 1760/1764; Lilian Roberta - fls. 1765/1768; Thiago Augusto - fls. 1770/1776; 2223/2224 e 2423/2429; Ana Lúcia - fls. 1777/1795; Karen Roberta - fls. 1796/1799; Diamantino - fls. 1781/1874; Karina Cortijo - fls. 1876/1986; Thyago Correa - fls. 1990/2112; Gerson Valentino - fls. 2116/2198; Raimundo - fls. 2203/2215; Gilson - fls. 2216/2218; Frâncio - fls. 2220/2222; Wemerson - fls. 2225/2230; José Valentim - fls. 2234/2254; Alexandre - fls. 2503/2504; Soraya - fls. 2605/2609 e 2683; Lyviston - fls. 2612/2616; Antônio César - fls. 2770/2771; Luciano Cuerva - fls. 2773/2774; Rogério - fls. 2776/2777; Carlos Tadeu - fls. 3272/3274).

O réu BENEDITO MANOEL foi citado por edital (fls. 2739), deixou de comparecer em juízo e não constituiu advogado, razão pela qual, em 09 de junho de 2010, foi decretada sua revelia e o processo e o prazo prescricional ficaram suspensos, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 2906/2907). Em momento posterior, o réu constituiu advogado nos autos (fls. 4118/4119) e a referida suspensão foi revogada em 14 de setembro de 2011 (fls. 4133).

Designada audiência de instrução e julgamento.

Durante a instrução processual, foram ouvidas 09 (nove) testemunhas arroladas pela acusação (fls. 3161/3197; 3201/3254; 3255/3261; 3262/3265; 4215/4217; 4218/4219; 4220/4222; 4233/4234 e 4235/4236) e 39 (trinta e nove) testemunhas arroladas pelas defesas (fls. 4427/4428; 4429/4430; 4431/4433; 4434/4435; 4489; 4496/4497; 4505/4506; 4510/4511; 4526; 4527; 4528; 4529; 4530; 4531; 4532; 4533; 4546; 4547; 4548; 4552; 4556/4558; 4562; 4579; 4580; fls. 4581; 4630; 4631; 4645; 4646; 4647; 4648; 4649; 4650; 4651; 4663/4669; 4698/4900; 4797; 4802/4803 e 4873/4876), e os réus foram interrogados ao final (José Valentim Seraphim - fls. 4884/4885; Lyviston da Silva - fls. 4966/4968; Diamantino de Jesus Matias - fls. 5062; Thyago Correa Marques dos Santos - fls. 5063; Karina Cortijo Hamed Humar - fls. 5064; Rogério Cortijo Hamed Humar - fls. 5065; Gerson Valentino Batina - fls. 5066; César Augustus Saes - fls. 5067; Luciano Cuerva Arcas - fls. 5068; Alexandre de Souza Paraízo - fls. 5069; Frâncio Pereira de Oliveira - fls. 5127/5129; Ana Lúcia Lopes Paneguini - fls. 5233; Lilian Roberta Santos Zanata - fls. 5234; Gilson Ferreira dos Santos - fls. 5235; Olinda Claro dos Santos - fls. 5236; Karen Roberta Bandreau Bracher - fls. 5237; Wemerson Paneguini - fls. 5238; Raimundo Ribeiro Santana - fls. 5239; Thiago Augusto Paneguini - fls. 5446; Soraya Paneguini do Carmo - fls. 5646/5653; Benedito Manoel Mendes - fls. 5678/5679; Antonio Cesar dos Santos - fls. 5682/5683; Carlos Tadeu de Souza Paraízo - fls. 5745/5747 e Milton Pereira Gonçalves - fls. 5899/5900).

Nada foi requerido na fase do art. 402 do CPP.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. DECIDO.

A Ação Penal é Improcedente.

Da prescrição do crime previsto no artigo 288 do CP (associação criminosa) e no artigo 2º, inciso IX, da Lei 1.521/51 (crime contra a economia popular) - todos os réus.

Assiste razão ao Ministério Público.

A pena prevista no art. 288 do CP, tem como pena máxima de 3 anos, tem prazo prescricional de oito (08) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, também do Código Penal.

Assim, o marco interruptivo prescricional, o recebimento da denúncia, data de 14.09.2009, sendo que até a presente data, já se passaram cerca de treze anos, devendo ser reconhecida a prescrição pela pena abstrata.

No mesmo sentido deve ser aplicado no crime contra a economia popular (artigo 2º, inciso IX, da Lei 1.521/51), que prevê a pena máxima de dois (02) anos e, assim,

tem como prazo prescricional de quatro (04) anos, de acordo com o art. 109, V do CP.

Assim, de rigor a extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos do artigo 107, inciso IV, do CP, com relação aos crimes previstos no artigo 288 do Código Penal e do artigo 2º, inciso IX, da Lei 1.521/51.

Dos crimes de Lavagem de Dinheiro (Art. 1º, inciso VII, §2º, inciso II e §4º da Lei 9.613/98)

O crime de Lavagem de Dinheiro, previsto na Lei 9.613/98, tem como pena máxima prevista de dez (10) anos, tendo como prazo prescricional de dezesseis (16) anos, nos termos do art. 109, II do CP. Assim, tais crimes não estão prescritos e serão analisados por esse Juízo.

Em relação à figura delitiva da lavagem de dinheiro, necessário pontuar que se trata de tipo penal que exige a existência de crime antecedente para sua configuração, do qual decorrem os capitais a serem lavados.

No presente caso, os crimes contra a economia popular e o de associação criminosa constituem as infrações penais antecedentes que deram ensejo ao objeto material do delito de lavagem de capitais ora apurado.

Descreve a inicial acusatória que os fatos se deram entre o início do ano de 2009, até a operação policial deflagrada no dia 22 de setembro de 2009, quando vigente o artigo 1º, da Lei 9.613/1998, com a seguinte redação:

Art. 1º. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime:

I - de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins;

II - de terrorismo;

III - de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado à sua produção;

IV - de extorsão mediante seqüestro;

V - contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condição ou preço para a prática ou omissão de atos administrativos;

VI - contra o sistema financeiro nacional;

VII - praticado por organização criminosa.

Diante desse panorama, o caso em apreço deve ser julgado com base no princípio do tempus regit actum, aplicável à lei penal no tempo.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento do Excelentíssimo Ministro Sebastião Reis Júnior, no julgamento do REsp n. 1.798.060 (DJe de 18/08/2022) "Praticado o crime anteriormente ao advento da lei mais gravosa, a hipótese é de ultratividade da legislação penal mais benéfica à luz do princípio tempus regit actum".

Ou seja, a lei penal não pode retroagir para prejudicar o réu, conforme corolário constitucional, nos termos do art. 5º, XL, da CF/88.

Assim, tendo os crimes narrados na denúncia ocorrido no período de 2009, vale dizer, em período anterior à mudança promovida pela Lei 12.683/2012, que ampliou o tipo penal descrito no art. 1º da Lei 9.613/98, deve ser aplicada a lei anterior, que se afigura mais benéfica aos réus.

Pela leitura da redação original da Lei nº 9.613/98, que possui rol taxativo, não há a inclusão dos delitos de crimes contra a economia popular, como ensejador de Delito de Lavagem de Dinheiro.

Quanto ao crime de Associação Criminosa, na época dos fatos era acolhida a definição de organização criminosa da Convenção das Nações Unidas sobre Crime Organizado, também conhecida como Protocolo de Palermo (reconhecido pelo Decreto nº 5.015/2004).

Todavia, a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que, para que a organização criminosa fosse usada como crime antecedente da lavagem de dinheiro, seria necessária uma lei em sentido formal e material definindo o que seria

organização criminosa, não podendo ser utilizada a definição trazida pela Convenção de Palermo, além do que estabeleceu o rol de crimes antecedentes trazido pelo art. 1º da Lei 9.613/98 (em sua redação original) era taxativo e não fazia menção aos demais delitos imputados aos réus. Posteriormente aos fatos, a Lei nº 12.850/13, tipificou a organização criminosa, nos seguintes termos:

Art. 1º Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.

§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

O Superior Tribunal de Justiça posicionou-se pacificamente pela atipicidade da conduta do crime praticado por organização criminosa antes da referida situação ser tipificada como ilícito penal (STJ, 5ª Turma, RHC 36661/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 25.04.2017).

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. CRIME DE "LAVAGEM" DE CAPITAIS OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ART. 1º, III, V, VII, LEI N. 9.613/1998. CRIMES ANTECEDENTES. CONTRABANDO, CORRUPÇÃO ATIVA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 12.683/12. 2. CONTRABANDO DE MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS. CORRUPÇÃO ATIVA DE AGENTES PÚBLICOS. EXISTÊNCIA DE DESPESAS E NÃO DE RENDA. VALORES QUE PODEM SER PROVENIENTES DIRETA OU INDIRETAMENTE DOS CRIMES ANTECEDENTES. 3. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ATIPICIDADE. AFERIÇÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DOS FATOS E PROVAS. PROCESSO NA FASE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 4. CRIME ANTECEDENTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATIPICIDADE À ÉPOCA. TIPO PENAL PREVISTO APENAS NA LEI N. 12.850/2013. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 5. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL COM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 1º, VII, DA LEI N. 9.613/1998. 1. O delito de lavagem de dinheiro possui natureza acessória, dependendo, portanto, da prática de uma infração penal antecedente, da qual tenha decorrido a obtenção de vantagem financeira ilegal. Portanto, sua existência depende de fato criminoso pretérito, como antecedente penal necessário. Antes da alteração trazida pela Lei n. 12.683/2012, o crime de lavagem de dinheiro estava adstrito a certas e determinadas infrações penais, segundo rol taxativo. Somente haveria crime de lavagem de capitais se o crime antecedente fosse um dos listados no rol do art. 1º da Lei n. 9.613/1998. Na hipótese dos autos, as condutas imputadas ao recorrente foram praticadas antes da alteração legislativa. 2. A denúncia imputa ao recorrente a conduta descrita no art. 1º, incisos III, V e VII, c/c o § 1º, inciso I, da Lei n. 9.613/1998, tendo como crime antecedente a exploração de máquinas caça-níqueis contrabandeadas, praticada por organização criminosa, que corrompia agentes públicos. Aduz o recorrente que os valores ocultados não eram provenientes dos crimes de contrabando nem de corrupção ativa, mas sim da contravenção penal de exploração de máquinas caça-níqueis, que não consta do rol de crimes antecedentes. Afirma, outrossim, que o contrabando das máquinas e a corrupção de agentes públicos não gerou valores, mas sim despesas. Contudo, o tipo penal estabelece que os valores devem ser provenientes direta ou indiretamente dos crimes que menciona, motivo pelo qual não se verifica de pronto eventual atipicidade. 3. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito, o que não é o caso dos autos. Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível, como referido alhures, com o rito sumário do mandamus.

Assim, não é possível, de plano, reconhecer eventual atipicidade, porquanto imprescindível proceder à instrução processual, que está em andamento na origem. 4. No que concerne à imputação do crime de lavagem de capitais, com crime antecedente praticado por organização criminosa (art. 1º, VII, da Lei n. 9.613/1998), tem-se que é assente no Superior Tribunal de Justiça a atipicidade da conduta. Referido entendimento se deve ao fato de o tipo penal de organização criminosa ter sido inserido no ordenamento jurídico apenas em 2013, por meio da Lei n. 12.850/2013. Assim, o fato de o crime ter sido praticado por organização criminosa, antes da referida situação ser tipificada como ilícito penal, não autoriza a tipificação do crime de lavagem. 5. Recurso em habeas corpus provido em parte, para trancar a ação penal, somente no tocante ao delito previsto no art. 1º, inciso VII, da Lei n. 9.613/1998, com extensão aos corréus, na forma do artigo 580 do Código de Processo Penal. (STJ - RHC: 36661 RJ 2013/0091776-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2017) - grifei.

Ainda no STJ os seguintes julgados:

RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO CRIME ANTECEDENTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FATOS PRATICADOS NA VIGÊNCIA DA LEI 9.613/98 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. ROL TAXATIVO DE CRIMES ANTECEDENTES. CRIME PRATICADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (INCISO VII). FATOS OCORRIDOS ANTES DA LEI 12.850/13, QUE CONCEITUOU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Tese recursal relativa ao pedido de trancamento da ação penal, sob o argumento de que, à época dos fatos, o tipo penal de organização criminosa imputado aos pacientes ainda não existia em nossa legislação e, por consequência, o inciso VII, da Lei n. 9.613/98, que o previa como antecedente da lavagem de dinheiro, seria inaplicável no caso sob análise. Questão não examinada no acórdão impugnado, vedada nesta Corte a supressão de instância, salvo se configurada manifesta ilegalidade. 2. Constrangimento ilegal presente. Verifica-se da denúncia que não houve a indicação de nenhum crime antecedente ao de lavagem de capitais e, mesmo que se considere como implícita a imputação ao art. 1º da Lei n. 9.613/1998, que trazia no inciso VII crime praticado por organização criminosa, ocorrida a prática do ilícito anteriormente à vigência da Lei n. 12.850/2013, atípica é a conduta de lavagem de dinheiro. Precedentes. 3. Antes da alteração trazida pela Lei n. 12.683/2012, o crime de lavagem de dinheiro estava adstrito a certas e determinadas infrações penais, segundo rol taxativo. Inviável a responsabilização criminal, visto a atipicidade da conduta narrada na exordial acusatória pois carente, à época, a descrição normativa do que seria compreendido por organização criminosa, considerado crime antecedente à lavagem de dinheiro. 4. Recurso ordinário não conhecido. Ordem concedida de ofício para trancar a ação penal n. 0004138- 50.2014.8.26.0218. (STJ - RHC: 64735 SP 2015/0259142-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/02/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2016) - grifei.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ATIPICIDADE. ROL EXAUSTIVO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI 12.683/2012. INEXISTÊNCIA DE DEFINIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA À ÉPOCA DOS FATOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Caso reste evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, sendo despiciendo revalorar as provas produzidas no curso da persecução penal, admite-se a absolvição do réu, mesmo em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Nos dizeres José Paulo Baltazar Júnior, "a lavagem de dinheiro pode ser conceituada como atividade de desvinculação ou afastamento do dinheiro da sua origem ilícita para que possa ser aproveitado" (BALTAZAR JÚNIOR,

José Paulo. Crimes Federais. 10^a ed., rev., atual. e ampl. , São Paulo: Saraiva, 2015, p. 1088). 4. Por se tratar de crime acessório, derivado ou parasitário, o crime de lavagem de dinheiro pressupõe a existência infração anterior, que constitui uma circunstância elementar do tipo de lavagem. 5. Conquanto o advento da Lei n. 12.683/2012 tenha afastado o rol exaustivo dos crimes-base previsto na redação original da Lei n. 9.613/1998, tendo passado a admitir que bens, valores ou direitos oriundos de qualquer crime ou contravenção penal possam ser objeto de lavagem de dinheiro, não se revela possível aplicar tal entendimento, por ser ele mais gravoso ao réu, a atos de branqueamento perpetrados antes da sua entrada em vigor. 6. A teor da jurisprudência desta Corte, dada a ausência de definição jurídica à época dos fatos, a qual somente foi inserida no ordenamento jurídico pela Lei n. 12.850/2013, o crime praticado por organização criminosa não era admitido como